

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

на платное использование Telegram-бота для общения с искусственным интеллектом

Настоящий документ, постоянно размещённый в сети Интернет по адресу
[@GPT_bot_forAll_bot в телеграмме],

является предложением Самозанятого [Мовсисян Мгер Мкртичевич] (далее – «владелец бота») заключить настоящий Лицензионный договор-оферту (далее – «Договор» или «Оферта») на платное использование Сервиса с любым физическим или юридическим лицом (далее – «Пользователь»), которое посредством совершения действий, предусмотренных настоящей Офертой, выражает своё безоговорочное согласие с её условиями (Акцепт).

Настоящая Оферта является публичной и публикуется в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В целях настоящей Оферты следующие термины и определения имеют следующие значения:

Оферта — настоящий документ, содержащий все существенные условия лицензионного договора, выражающий волю владельца бота заключить договор на изложенных в Оферте условиях.

Договор — соглашение между владельцем бота и Пользователем, считающееся заключённым с момента получения владельцем бота Акцепта.

Акцепт — полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящей Оферты, выраженное посредством совершения действий, предусмотренных разделом «Действие Договора» настоящего документа (например, регистрация, оплата Подписки, использование Сервиса и т. д.).

Владелец бота — самозанятый [ФИО самозанятого], являющийся собственником и правообладателем исключительных прав на Сервис.

Пользователь — любое физическое или юридическое лицо, выразившее согласие с условиями Оферты посредством Акцепта и осуществляющее доступ к Сервису.

Сервис — Telegram-бот, предоставляющий Пользователю возможность общения с искусственным интеллектом (ИИ) для получения информационных, консультационных и развлекательных услуг.

ИИ — программный комплекс, использующий алгоритмы машинного обучения для формирования ответов в рамках общения с Пользователем.

Пользовательское соглашение — документ, регламентирующий дополнительные условия использования Сервиса, являющийся неотъемлемой частью настоящей Оферты.

Тарифы — установленные владельцем бота стоимости и комплексы условий, определяемые для пользования Сервисом, которые могут зависеть от выбранного пакета услуг, объёма использования и иных параметров.

Подписка — договорённость Пользователя об оплате и использовании Сервиса на определённый период в соответствии с действующими Тарифами.

Платёжные системы — сервисы и способы перевода денежных средств, посредством которых Пользователь может произвести оплату Подписки.

Учетная запись (Аккаунт) — совокупность регистрационных данных Пользователя, посредством которой осуществляется доступ к Сервису.

Регистрация — процесс создания Учетной записи Пользователем на Сервисе.

Персональные данные — любая информация, относящаяся к непосредственно или косвенно идентифицированному физическому лицу, которую Пользователь предоставляет при использовании Сервиса.

1.2. При необходимости толкования иных терминов, использованных в настоящей Оферте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет нормами.

1.3. Заголовки разделов настоящей Оферты предназначены исключительно для удобства пользования текстом и не имеют самостоятельного юридического значения.

2. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

2.1. Акцептом настоящей Оферты считается любое действие Пользователя, свидетельствующее о его намерении принять условия Оферты, а именно:

Ознакомление с условиями Пользовательского соглашения и Политикой конфиденциальности, размещёнными по адресам:

[ссылка на Пользовательское соглашение] и [ссылка на Политику конфиденциальности];

Регистрация и создание Учетной записи в Сервисе;

Оплата Подписки в соответствии с действующими Тарифами;

Использование Сервиса (общение с ИИ).

2.2. Договор считается заключённым с момента Акцепта, если владелец бота не направил Пользователю извещение об отзыве Оферты до момента совершения Пользователем соответствующих действий.

2.3. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до прекращения Подписки Пользователя.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Предметом настоящего Договора является предоставление владельцем бота Пользователю простой неисключительной лицензии на использование Сервиса — Telegram-бота для общения с ИИ — на условиях, определённых настоящей Офертой, в течение срока действия Подписки.

3.2. Лицензия предоставляется Пользователю для некоммерческого (или коммерческого, если иное предусмотрено Тарифами) использования Сервиса в целях получения информационных, консультационных и развлекательных услуг посредством общения с ИИ.

3.3. Функциональные возможности Сервиса, перечень услуг и условия их использования доступны в интерфейсе Сервиса.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА

4.1. Для использования Сервиса Пользователь обязан пройти процедуру Регистрации, предоставив достоверные и актуальные регистрационные данные.

4.2. Получение лицензии на использование Сервиса осуществляется посредством оплаты Подписки в соответствии с действующими Тарифами.

4.3. При оплате Подписки через платёжные системы Сервис оформляется на условиях ежемесячной (или иного, предусмотренного Тарифом), подписки.

4.4. В случае отказа Пользователя от дальнейшего использования Сервиса он вправе использовать бот до окончания месячной подписки, без возврата денежных средств. При этом дальнейшее использование Сервиса прекращается по окончании оплаченного периода.

4.5. Пользователь обязан самостоятельно ознакомиться с инструкциями и рекомендациями по использованию Сервиса, размещёнными на Сайте, и соблюдать их при использовании функционала Сервиса.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость Подписки рассчитывается автоматически в соответствии с выбранным Тарифным планом, который может зависеть от объёма использования Сервиса, количества обращений к ИИ и иных параметров, установленных владельцем бота.

5.2. Оплата Подписки производится Пользователем посредством:

Перевода денежных средств на расчетный счет владельца бота;

Использования платежных систем, предоставляемых владельцем бота.

5.3. Стоимость Подписки включает все сборы, установленные платежными системами, и является окончательной для Пользователя.

5.4. В случае неуспешного списания денежных средств (например, из-за недостатка средств или технических неполадок) пользователь может повторить попытку оплаты. При отсутствии успешного списания, Подписка автоматически приостанавливается до устранения проблемы.

5.5. Возврат денежных средств за неиспользованный период Подписки производится в соответствии с действующими условиями, предусмотренными в разделе «Возврат платежей», если иное не установлено законодательством.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Обязанности Пользователя:

Предоставлять актуальные, достоверные и полные регистрационные данные;

Не использовать Сервис в целях, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации;

Не осуществлять несанкционированный доступ к Учетной записи или передавать свои данные третьим лицам;

Самостоятельно оценивать достоверность и актуальность информации, получаемой посредством общения с ИИ, и не полагаться на неё как на единственный источник для принятия решений.

6.2. Права Пользователя:

Получать доступ к функционалу Сервиса в полном объёме, предусмотренном выбранным Тарифным планом;

Обращаться в службу поддержки владельца бота по возникающим вопросам, связанным с работой Сервиса;

Отказаться от дальнейшего использования Сервиса, отменив Подписку.

6.3. Обязанности владельца бота:

Обеспечивать Пользователю доступ к Сервису в объёме, предусмотренном настоящей Офертой и выбранным Тарифом;

Обеспечивать сохранность персональных данных Пользователя в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

Информировать Пользователя об изменениях условий использования Сервиса, тарифов и иных существенных положениях настоящей Оферты посредством публикации информации на Сайте или в интерфейсе Сервиса.

6.4. Права владельца бота:

В одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящей Оферты, уведомляя об этом Пользователя посредством публикации новой редакции Оферты на Сайте или в интерфейсе Сервиса;

Приостановить или ограничить доступ Пользователя к Сервису в случае выявления нарушений условий Оферты или законодательства Российской Федерации;

При отказе Пользователя от оплаты Подписки или при неуспешном списании денежных средств автоматически приостанавливать предоставление услуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Пользователь осознаёт, что Сервис является автоматизированной системой, использующей алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) для формирования ответов, и что результаты общения с ИИ могут содержать ошибки, быть неполными или не соответствовать ожиданиям Пользователя.

7.2. Владелец бота предоставляет Пользователю доступ к Сервису и лицензирует его использование «как есть» без каких-либо гарантий относительно точности, достоверности, полноты и актуальности информации, генерируемой ИИ.

7.3. Ограничение ответственности владельца бота.

За исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации ответственность не может быть ограничена или исключена (например, ответственность за умысел или грубую неосторожность), владелец бота не несёт ответственности за:

любые прямые, косвенные, случайные, специальные, штрафные или иные убытки, возникающие в результате использования или невозможности использования Сервиса;

ущерб, причинённый в связи с неверной, неполной или устаревшей информацией, предоставляемой ИИ;

любые действия Пользователя, совершённые на основании информации, полученной посредством общения с ИИ.

7.4. Пользователь принимает на себя все риски, связанные с использованием Сервиса, и обязуется самостоятельно оценивать достоверность полученной информации. Любые решения, принятые на основании информации, полученной от ИИ, осуществляются исключительно на риск Пользователя.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные настоящей Офертой, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Если какое-либо положение настоящей Оферты признаётся недействительным или не подлежащим принудительному исполнению, остальные положения остаются в силе и применяются в полном объёме.

8.3. Владелец бота вправе направлять уведомления, изменения условий Оферты и иные сообщения в электронной форме на адрес электронной почты, указанный Пользователем, либо посредством публикации информации на Сайте и/или в интерфейсе Сервиса.

8.4. Договор вступает в силу с момента Акцепта Пользователем и действует до прекращения действия Подписки Пользователя.

9. РЕКВИЗИТЫ владельца бота

Владелец бота:

Самозанятый [Мовсиссян Мгер Мкртичевич]

Контакт: [@movsisyanmger]

Электронная почта: [mmovsesyan12@gmail.com]

Дата публикации: «__11__» ____02____ 2025 г.

Пользователь, приступая к использованию Сервиса, подтверждает, что ознакомился с условиями настоящей Оферты, понимает их содержание и безоговорочно принимает все её положения.